



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

218
doscientos
diecisiete

Exp. 01-2021

Arbitraje seguido entre:

SOFIA VERÓNICA MORON CARHUARICRA.
WILLIE MORON CARHUARICAR
(Los Demandantes)

Y

EDITH SUAREZ GARCÍA.
(La demandada)

LAUDO DE DERECHO

Tribunal Arbitral

Dr. SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA
Arbitro Único

Secretario Arbitral
Dra. LITA MELODY CHIRINOS FERRER

RESOLUCIÓN N° 15.

En Huánuco a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte, la Árbitro Único designada por la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium, emite el siguiente Laudo de Derecho.



216
doscientos
dieciséis

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

VISTO: El Expediente N° 01-2021, seguido por **SOFIA VERÓNICA MORON CARHUARICRA Y WILLIE MORON CARHUARICRA**; sobre, **RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y OTRO**.

I. ANTECEDENTES.

1.1 Convenio Arbitral.

Que, el convenio arbitral se encuentra incorporado en la Cláusula Octava, referido a la solución de controversias del Contrato de Mutuo Anticrético que otorgó Edith Suarez García a favor de Willie Moron Fonseca, de fecha 19 de febrero del 2015, que a la letra dice: *para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de éste contrato. Las partes se someten a la competencia arbitral de la ciudad de Huánuco, bajo la administración del centro de Arbitraje Torres y Tapia y su Reglamento con Árbitro Único, así mismo la ejecución del laudo arbitral facultamos que lo ejecute el árbitro. De la competencia de los juzgados y salas del distrito judicial de Huánuco*

Que, en virtud de la antedicha cláusula arbitral, mediante Solicitud dirigida al Director del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium (en adelante el Centro de Arbitraje), con fecha de recepción por parte de mesa de partes de Centro de Arbitraje el día 22 de enero del 2021, en el cual los hijos de quien en vida fue don Willie Moron Fonseca, doña **SOFIA VERÓNICA MORON CARHUARICRA Y WILLIE MORON** (en adelante los demandantes) solicitan al Centro de Arbitraje, la administración de Proceso Arbitral contra doña **EDITH SUAREZ GARCÍA** (en adelante la demandada), cuya pretensión es la Resolución de Contrato, Obligación de Hacer y Otro, devenidas del **CONTRATO DE MUTUO ANTICRÉTICO DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019**.

Que, mediante Resolución N° 051-2021-D(e)TSPP/Hco, de fecha 25 de enero del 2021, la Directora encargada del Centro de Arbitraje, Resuelve: **DESIGNAR COMO ARBITRO** a la Abog. **SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA**, con Registro del C.A.H N° 1878, para el proceso arbitral entre los solicitantes **SOFIA VERONICA MORON CARHUARICRA y WILLIE MORON CARHUARICRA**, y la otra parte **EDITH SUAREZ GARCÍA**; **DESIGNAR COMO SECRETARIA ARBITRAL** a la Abog. Lita Melody Chirinos Ferrer para el presente proceso al haberse inhibido la señorita Tatiana Sthepanie Peña Pillco; **SEÑALAR FECHA PARA EL DÍA VIERNES 05 DE FEBRERO DEL 2021 A HORAS 5:00 PMA LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE AUDIENCIA VIRTUAL; SEÑALAR FECHA PARA EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2021 A HORAS 5:00 PM PARA LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA DE INSTALACIÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL; NOTIFICAR A LA PARTE INVITADA A TRAVES DEL CELULAR N° 948193876**, facilitado por los solicitantes, a fin que tenga conocimiento del proceso arbitral, para la coordinación de los actos preparatorios y la audiencia virtual; **NOTIFICAR A LOS SOLICITANTES SOFIA VERÓNICA MORON A TRAVES DE N° 972218752**, a fin de que tenga conocimiento del proceso arbitral, para las coordinaciones de los actos preparatorios y la audiencia virtual; **NOTIFICAR A LAS**



215
cientos
quince

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

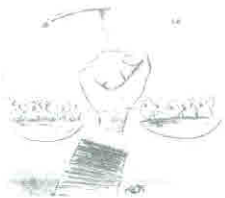
PARTES CONFORME A LEY, se notificó válidamente a ambas partes tal y como consta en las cédulas de notificación que corren a fojas 16 (parte demandante), 17 (aviso de visita), 18 (parte demandada), 19 y 20 (vía WhatsApp a la parte demandada, cuyo número telefónico fue proporcionado por la parte demandante).

En la fecha programada para que se lleve a cabo la Audiencia sobre los Actos de Preparación de la Audiencia Virtual, a través de la plataforma GOOGLE MEET, de conformidad con lo dispuesto en el segundo en el segundo libro de su clase del Centro de Arbitraje, aprobado mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 17 de Junio del 2020, denominando "*Protocolo Temporal para Audiencias Virtuales durante el Período de Emergencia Sanitaria*", interviene el árbitro único SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA y la secretaria arbitral LITA MELODY CHIRINOS FERRER, a fin de llevarse a cabo **LOS ACTOS DE AUDIENCIA DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA VIRTUAL**, el Acta de la referida audiencia corren a fojas 21, 22 y 23, pese a estar válidamente notificada la parte demandada no participó, tampoco presentó justificación, por lo que la audiencia se llevó a cabo solo con las partes presentes; se le notificó válidamente el Acta de Audiencia de Actos Preparatorios, a la parte demandada tal y como corre a fojas 25, 26, 27 y 28 de autos.

En la fecha programada, 12 de febrero del 2021, en las Instalaciones del Centro de Arbitraje, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral el día 12 de febrero del 2021, pese a estar válidamente notificada, la parte demandada no asistió a la audiencia mencionada, se dejó constancia de ello, para luego notificar válidamente el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, tal y como consta a fojas 41 y 42 de autos;

1.2 Designación de Árbitro del Tribunal Arbitral.

Que, mediante Resolución N° 51-2021/D(e)TSPP/HCO, de fecha 25 de enero de 2021, indica el segundo considerando, *Que, conforme a la solicitud arbitral y anexos presentados con fecha 22 de enero de 2021 por los señores SOFIA VERÓNICA MORON CARHUARICRA Y WILLIE MORON CARHUARICRA, se advierte el contrato de mutuo anticrético, de fecha 19 de febrero de 2015; en la cláusula octava para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de éste contrato, las partes se someten a la competencia arbitral de la ciudad de Huánuco, bajo la administración del Centro de Arbitraje Torres y Tapia y su reglamento de árbitro único, así mismo la ejecución de laudo arbitral facultamos que lo ejecute el árbitro de la competencia de los juzgados y salas del distrito judicial de Huánuco, máxime que con fecha 03 de mayo de 2017, se modificó la denominación y cumplió con los requisitos para el cambio de denominación CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS ASOCIACIÓN CIVIL CORPORACIÓN IMPERIUM, el mismo que está inscrito de la SUNARP, por lo que es viable el trámite solicitado constituyéndose para ello en arbitraje INSTITUCIONAL; SE RESUELVE: DESIGNAR COMO ÁRBITRO a la Abogada SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA con Registro C.A.H. 1878, para el proceso arbitral entre los solicitantes SOFIA VERÓNICA MORON CARHUARICRA y WILLIE MORON*



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

214
doscientos
catore

CARHUARICRA, y la otra parte **EDITH SUAREZ GARCÍA**; **DESIGNAR COMO SECRETARIA ARBITRAL** a la Abog. Lita Melody Chirinos Ferrer, al presente proceso, al haberse inhibido la señorita Tatiana Sthepanie Peña Pillco.

II. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA.

2.1 Pretensiones De La Demanda:

La demandante formula como pretensiones principales:

1. *QUE, INTERPONE DEMANDA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DE PLAZO*
2. *QUE, INTERPONER DEMANDA DE OBLIGACIÓN DE DAR, POR LA SUMA DE S/.45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100).*

[Firma]
Silvia Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO

La demandante formula como pretensión accesorias:

1. Se ordene a la demandada el pago de costas y costos que irroguen el proceso arbitral.

2.2 Argumentos de la demanda.

Fundamentos de Hecho:

RESPECTO A LA RESOLUCION DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO:

1. Que entendiéndose a la Resolución de contrato **por vencimiento** de plazo o término esencial. El **vencimiento** de plazootérmino esencialesuna causalde incumplimientoque habilita a una de las partes a proponer oponer la **resolución** contractual.
2. El **vencimiento de plazo o término esencial** es una causal de incumplimiento que habilita a una de las partes a oponer la resolución contractual. El **plazo esencial** es un plazo de cumplimiento, que nos indica el momento en que el acreedor debe quedar satisfecho. El tiempo indica cuándo es que se ha previsto que el interés del acreedor sea satisfecho. Dicho momento es importante, porque si no se produce el cumplimiento de la prestación, el interés del acreedor queda desilusionado.
3. Que, nuestro señor padre **WILLIE MORON FONSECA**, en vida el mismo que contaba con 71 años de edad, realizo **CONTRATO DE MUTUO ANTICRETICO** con fecha 19 de febrero de 2015, con la señora EDITH SUAREZ GARCIA, donde la misma fue suscrita por un monto de S/. 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)

[Firma]



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

213
doscientos
trece

Cedió en contrato anticrético de derecho real sobre el Tercer piso del bien inmueble ubicado en el Jr. 28 de Julio Nº 311, Distrito, provincia y departamento de Huánuco con un área de 100 m², para ser devuelto en la misma moneda con fecha 19 de febrero de 2016; por lo que mi señor padre adquiriría el derecho real sobre el bien inmueble ubicado en el Jr. 28 de Julio Nº 311, Tercer piso hasta el término del contrato es decir hasta el 19 de febrero de 2016; sin embargo con fecha 05 de Abril de 2016 la señora **EDITH SUAREZ GARCIA** nos solicita que por motivos de salud ocupáramos el 4to piso del mismo inmueble, mencionándonos que el contrato tenía las mismas características en el modo y forma del contrato suscrito anteriormente dándose de esta manera la renovación tacita, sin embargo el 15 de marzo de 2019 mi señor padre fallece, por lo que con fecha 05 de noviembre de 2020 solicitamos promover conciliación, máxime que en oportunidades le solicito de manera verbal la devolución total del monto del dinero, por lo que dicha señora abusando del estado de indefensión jurídica que nos encontrábamos sin la escritura pública, se negaba y evadía dicha Obligación de dar la suma de dinero entregado.

EDITH SUAREZ GARCIA

4. Que, cabe manifestar que la **Sra. EDITH SUAREZ GARCIA**, se acercó a mi señor padre para solicitar que, por su salud, ya que la demandada sufre y se aquejaba de las rodillas por lo que le cediéramos el tercer piso 1 ugar donde estábamos habitando; ese momento que mi señor padre y nosotros nos pasamos al cuarto piso, solo habiendo un contrato primigenio preparatorio, por lo que esta solo te tendría que entender como renovación de contrato, o de buena fe elevar a escritura pública esta pese que en varias oportunidades se le solicitó.
5. Que, así mismo manifestamos que mi señor padre **WILLIE MORON FONCESA**, fallece el 15 de marzo de 2019 por lo que nosotros sus únicos herederos, conforme a la sucesión intestada definitiva emitida por la **OFICINA REGISTRAL DE HUÁNUCO**, donde nos declara a nosotros **SOFIA VERÓNICA MORON CARHUARICRA, WILLIE MORON CARHUARICRA, JULIO LUIS MORON CARHUARICRA, MARCO ANTONIO MORON CARHUARICRA, ANDRES ROBERTO MORON CARHUARICRA, ANDRES ROBERTO MORON CARHUARICHA, COMO ÚNICOS HEREDEROS UNIVERSALES**, por ende haciendo valer nuestro derechos desde el mes de abril del 2019, venimos solicitando de manera verbal a la señora **EDITH SUAREZ GARCIA** la devolución total

WILLIE MORON FONCESA



212
doscientos
doce

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

que en vida le otorgó mi padre, a través de un contrato anticrético, la misma que acredito con el certificado domiciliario, para que nuestra persona pueda hacer el retiro del bien inmueble la cual a la fecha seguimos habitando de manera continua, habitual y pacífica.

2.3 La Naturaleza y Circunstancias de la Controversia.

- ✓ Que, por ser respaldado por un contrato preparatorio anticrético imperfecto ésta tendrá que ser analizada en su aspecto legal, sin embargo, solicitamos a la Arbitro el Arbitraje de Conciencia, pero basándose en principios, formas del debido proceso y equidad.

IV. CIRCUNSTANCIAS DE LA CONTROVERSIA:

I. MOMENTO DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: Que, al momento de la suscripción del contrato mi señor padre tenía 71 años de edad, por lo que la ley N° 28803 (Ley de las personas adultas mayores) conforme lo establece el Art. 2 Definición. Entiéndase por personas adultas mayores a todas aquellas que tenga 60 o más años de edad.


Silvia M. Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO

Por lo que Artículo 4 °- Deberes del Estado de la ley en

mención establece que el estado establece, promueve y ejecuta medidas administrativas, legislativas y jurisdiccionales que sean necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Toda persona adulta

mayor tiene derecho a la protección efectiva del Estado para el ejercicio o defensa de sus derechos.

En consecuencia el Estado a través de los aparatos estatal, entes paraestatales, y los privados están obligados en proteger al adulto mayor por encima de formalidades como la elevación a escritura pública para pretender que surta efectos jurídicos, máxime que todos los contratos son plena voluntad pactada por las partes; más aún cuando esta fue plasmada en un documento privado firmado por el deudor y acreedor anticrético, por lo que tal vez pretender desconocer los efectos jurídicos de un contrato privado acarrearía en restar la máxima importancia a la voluntad plasmada en ella; por lo que se tenga en cuenta que a la fecha no siendo establecido de manera expresa, literal en el Código Procesal Civil los contratos digitales como lo son como por ejemplo



aquellos establecidos baso el siguiente escenario a la cual los llamamos:



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

2019
descuertos
once

El empleo de nuevas herramientas digitales para fomentar LA CREATIVIDAD, LA INOVACION Y LA AUTODIDACTICA EN LA ERA DIGITAL:

Decididamente en esta segunda década del siglo **XXI**, la revolución digital ha alcanzado todas nuestras actividades cotidianas (Smart watch, google glass) y la proliferación de aplicaciones app, no hay tarea habitual y cotidiana que no está mediada por la tecnología de los TICS. Es decir, las nuevas aplicaciones son aptas para explorar e incursionar en actividades que antes hubieran sido casi imposibles sin años de estudio tecnológico teniendo como ejemplo los siguientes:

1. Aquellos contratos que ante la sola aceptación por msm, o aceptación de un sí acepto por vía telefónica basta para cambiar cualquier forma, modalidad o incremento de pago de la línea de telefonía.

2. Aquellos contratos o convenios suscitados por el Estado de Emergencia que solo basta la recepción de si acepto bajo los términos enviados a un correo de los contratos entre empresas privados con la disposición de regularizar con posterioridad.

3. Aquellos contratos para obtener una tarjeta de ahorros por ante un banco, de forma on line para obtener tu número de tarjeta en soles o dólares con la sola prerrogativa de aceptar digitalmente los términos del contrato bancario, con la prerrogativa de solo ir a recoger la tarjeta física al Banco, por lo que no es necesario en todas ella la elevación escritura Pública. En consecuencia, las leyes se han ido ampliando sus fronteras de obstáculos para hacerlas más eficientes, rápidas sin modificar su esencia primordial que es la voluntad de las partes.

- Por lo que en el presente caso se puede observar en el contrato anticrético la señora demandada abusando de su avanzada edad con llevo a que mi señor padre firmara contrato anticrético; sin la debida elevación a escritura pública, cuando para fines judiciales sería necesario, pero no obligatorio la elevación a escritura pública; sin embargo cabe descartar a una figura jurídica primordial e tan os será necesaria pasar por el filtro judicial sino que las partes en pleno acuerdo decidieron someterse a la jurisdicción arbitral; en la cual su principio del proceso arbitral es la informalidad entendiéndose que las partes acuerdan someter determinada disputa a una o varias personas imparciales (árbitro o árbitros) a las que autorizan para que resuelvan la controversia mediante una decisión definitiva


Silvio Rodríguez Rivero
ARBITRO UNICO





CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

240
cientos diez

y obligatoria para las partes. Por ello, este método de resolución de conflictos presenta una serie de ventajas respectolas vías administrativas o judiciales. Entre ellas como por ejemplo en la judicial sería necesario el filtro del procedimiento conciliatorio previo a la demanda judicial bajo apercibimiento de inadmisibilidad y posterior archivo; sin embargo, en el presente caso no es necesario puesto que está sometido a procedimiento arbitral; sin embargo a pesar no ser obligatorio el procedimiento conciliatorio los demandantes solicitaron proceso conciliatorio con la finalidad de que de mutuo acuerdo se resuelva el contrato por vencimiento de contrato; sin embargo cabe mencionar que no sería a estas alturas factibles ni pretender solicitar la elevación a escritura pública Puesto que los hechos y el tiempo transcurrido ya fueron consumados desde el 19 de febrero de 2015 al 19 de febrero de 2016, plazo que podría ser renovado por ambas partes, lo que sucedió puesto llegado la fecha esta ha sido renovado tácitamente de lo que se colige del consentimiento hasta la fecha, es decir hasta el 2020 hemos habitado en los inmuebles de su propiedad; puesto con fecha 05 de abril de 2016 nos solicitó por problemas de salud ocupar el cuarto piso de dicho inmueble por lo que el contrato anticrético se ha extendido en la misma forma y modo pactado en el contrato anticrético.


Sr. M. Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO

- Que, con fecha 05 de noviembre de 2020 solicite al Centro de conciliación Torres y Tapia promover conciliación con la señora deudora anticrética para la devolución del dinero, hecho que nunca se apersono pese a estar válidamente notificado emitiéndose el acta de conciliación N° 028-2020 su fecha 20 de noviembre de 2020 por inasistencia de la parte invitada.



III. ABSOLUCIÓN DE LA DEMANDA.

Dentro del plazo otorgado en el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, la parte demandada cumplió con contestar la demanda, ésta presenta su escrito de apersonamiento objetando el arbitraje y sin convalidación de irregularidades y otros en el siguiente sentido literal:

Primero. - Que, es cierto que mi persona con el señor **WILLIE MORON FONSECA**, suscribimos un **CONTRATO DE MUTUO ANTICRETICO** con fecha 19 de febrero de 2015, por un monto de **S/.45,00Q.00 (CUARENTA Y Cinco MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, en la cual mi persona cedía el derecho real sobre el **TERCER PISO** del bien inmueble ubicado en el Jr. 28



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

209
doscientos
nueve

de Julio N° 311, Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco, con un Área de 100m², para ser devuelto en la misma moneda con fecha 19 de febrero de 2016.

Segundo.- Que, es totalmente falso y carente de veracidad, de que mi persona con fecha 05 de abril de 2016, les solicite que por motivos de salud, ocuparán el Cuarto Piso del mismo inmueble, habiéndoles mencionado supuestamente que el contrato tenía las mismas características en el modo y forma del contrato suscrito anteriormente, y que supuestamente solo hubo un contrato primigenio preparatorio, lo cual lo niego y contradigo que es totalmente falso lo mencionado, porque de haber sido así como ellos lo refieren en su demanda, hubiéramos suscrito posteriormente un nuevo Contrato de Mutuo Anticrético, lo cual nunca lo hubo, por que el señor Willie Morón Fonseca siempre estuvo en el Tercer Piso del inmueble sito en el Jr. 28 de Julio N° 311, hasta que mi persona cumplió con la devolución total del dinero (S/.45,000.00) conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda del Contrato de Mutuo Anticrético, lo cual corroboro la denuncia Policial que adjunto a la presente.

Tercero.- Que, asimismo hacen referencia que desde que falleció su señor padre el señor Willie Moran Fonseca el 15 de marzo de 2019, ellos sus únicos herederos, vienen solicitando a mi persona supuestamente de manera verbal la devolución total del dinero que en vida otorgo su padre, atreves del contrato anticrético, la misma que lo acredita con el certificado domiciliario, y haciendo mención que a la fecha siguen habitando de manera continua, habitual y pacífica, lo cual una vez más la niego y contradigo totalmente, que a mi persona, hayan solicitado tal devolución de dinero, manifestando que ese dinero ya fue devuelto en su totalidad a su señor padre en su debida oportunidad, y es por eso que posteriormente, mi persona suscribe un **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** con el señor **WILLIE MORON FONSECA** con referencia al inmueble ubicado en el Jirón 28 de Julio N° 311 Cuarto Piso, con fecha 01 de marzo del 2018, donde es de observarse del mismo que tendría una vigencia del 01 de marzo de 2018 hasta el 01 de setiembre del 2019, habiéndose el pago una merced conductiva de **S/. 1,000.00 (Un Mil soles)** con lo cual una vez más acredito que lo referido por la parte demandante es carente de veracidad, en lo referente al adeudo de la suma de dinero producto del Contrato de Mutuo Anticrético, así mismo también cabe mencionar que a la fecha se encuentra en ventilación un proceso judicial por desalojo en contra de las personas de Willie Moron Carhuaricra y Sofia Verónica Moron Carhuaricra por ante el Juzgado Civil de Huánuco signado con el número de expediente 00498-2019-0-1201-JR-CI-01, con lo cual se demuestra de que ellos están tratando de sorprender en el presente



208
cientos cdo

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

proceso, por lo cual adjuntamos a la presente los documentos que acreditan lo vertido y esperando que posteriormente sea declarado infundado en todos sus extremos la demanda incoada.

IV. ITINERARIO DEL PROCESO ARBITRAL:

§ AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

En la fecha señalada se llevó a cabo la audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y admisión de medios probatorios, el Tribunal Arbitral Unipersonal no pudo invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio por la ausencia de la parte demandada, quien a pesar de estar válidamente notificado no se hizo presente, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal decidió proseguir con el presente proceso, no obstante, se dejó abierta la posibilidad de que las mismas logren entablar un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del arbitraje antes de señalar fecha para la emisión del presente laudo.

El Tribunal Arbitral Unipersonal fijó los siguientes puntos controvertidos, en función a las pretensiones planteadas en el presente arbitraje:

Por el demandante:

- a. Determinar si corresponde o no declarar la resolución de contrato por vencimiento de plazo.
- b. Determinar si corresponde o no a la demandada el pago de dar suma de dinero por el Monto de S/. 45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100 soles)
- c. Determinar si corresponde o no ordenar a la demandada el pago de costas y costos que irroguen el proceso arbitral.

Por parte de la demandada:

La demanda en el plazo señalado en el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, cumplió con absolver la demanda, lo que se tendrá presente al momento de emitir el presente laudo.

§ ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

De la demandante: SOFIA VERONICA MORON CARHUARICRA Y WILLIE MORON CARHUARICRA

Admítase los medios probatorios Anexados del numeral 1 al 9, adjuntado en la presentación de la demanda.

1. Copia de los DNIs de los demandantes
2. Copia del Acta de Conciliación N° 028-2020



207
doscientos
siete

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

3. Copia de la solicitud de conciliación N° 030-2020
4. Copia de la Anotación de Inscripción.
5. 4. Copia del testimonio de Sucesión Intestada de fecha 24 de mayo del 2019.
6. 5. Copia del contrato Anticrético de fecha 19 de febrero del 2015.
7. Copia legalizada del Boucher de depósito de la cuenta de multiservicios EK EIRL por la suma de S/45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100 Soles).
8. Copia del Acta de Defunción de quien en vida fue Willie Moron Fonseca.
9. Copia de la Boleta emitido por el centro de arbitraje.

[Firma]
ARBITRO UNICO

De la demandada: EDITH SUAREZ

1. Copia legalizada de la Denuncia Policial por ante la comisaria de Huánuco.
2. Copia del Contrato de Arrendamiento que suscribieron Edith Suarez García y el Sr. Willie Moron Fonseca.
3. Copia Legalizada de las 04 boletas de venta de pago de alquiler del inmueble sito en el Jr. 28 de Julio 311 Cuarto piso, del Distrito, Provincia y Región Huánuco.
4. Copia Legalizada del Expediente Judicial 00498-2019-0-1201-JR-CI-01, materia de desalojo en contra de las personas Sofía Verónica Morón Carhuaricra Y Willie Moron Carhuaricra.
5. Copia Legalizada del Contrato de arrendamiento suscrito entre la señora Edith Suarez García con el señor Fisher Fuentes Hurtado, sobre el inmueble en el Jr. 28 de Julio N° 311 tercer piso, del distrito, provincia y región Huánuco.

Medios Probatorios de Oficio solicitados a la parte demandante.

1. Ficha emitida por el Reniec de quien en vida fue Willie Moron Fonseca, en la cual se pueda visualizar su firma
2. Documento original del Contrato de Mutuo Anticrético firmado entre el sr. Willie Moron Fonseca y la señora Edith Suarez García, de fecha 19 de febrero del 2015.

Medio Probatorios solicitados a la parte demandada.

1. Documento Original del contrato de arrendamiento suscrita entre el sr. Willie Moron Fonseca y la Sra. Edith Suarez García de fecha 01 de marzo del 2018
2. Talonario de Boleta de venta N° 004 donde figuren los siguientes: 000 2513/ 0002521/ 000 2524/ 0002527.

[Firma]

§ ALEGATOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Que, estando dentro del plazo establecido para que las partes presenten sus alegatos y de creer conveniente solicitar audiencia de informes orales, ambas partes presentaron sus alegatos finales, ninguno de ellos solicitó la audiencia de informes orales.



2016
doscientos
seis

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE

I. PETITORIO

Como pretensión principal, interpongo demanda de obligación de dar suma de dinero para que se ordene que la demandada cumpla con **RENOVACIÓN DE CONTRATO Y/O DEVOLUCIÓN DE DINERO ENTREGADO POR CONTRATO ANTICRETICO POR LA SUMA DE S/. 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), MÁS LOS INTERESES LEGALES QUE SE GENEREN, COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO**

Silvia Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO

SUSTENTO LEGAL:

Con fecha 19 de febrero de 2015, EDITH SUAREZ GARCIA identifica con DNI N° 22511260 y WILLIE MORON FONSECA con DNI N° 04053633, suscribieron el CONTRATO DE MUTUO ANTICRETICO QUE OTORGA: EDITH SUAREZ GARCIA a favor de WILUE MORON FONSECA, que se presentó como medio de prueba.

En la cláusula OCTAVO del contrato, establece que la solución de controversias derivadas del presente contrato, se resolverá mediante COMPETENCIA ARBITRAL, con arbitro único.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

1. El 19 de febrero de 2015, Don **WILLIE MORON FONSECA** y Doña **EDITH SUAREZ GARCIA**, suscribieron un **CONTRATO DE MUTUO ANTICRÉTICO**, por la suma de **S/. 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, respecto al TERCER PISO del bien inmueble ubicado en el Jr. 28 de julio N° 311, Distrito, Provincia Y Departamento de Huánuco, con un área de 100m², para ser devuelto en la misma moneda con fecha 19 de febrero de 2016.
 2. El 5 de noviembre de 2020, se presentó solicitud para COMPETENCIA ARBITRAL CON ARBITRO UNICO, como pretensión principal: **"RENOVACIÓN DE CONTRATO Y/O DEVOLUCIÓN DE DINERO ENTREGADO POR CONTRATO ANTICRETICO POR LA SUMA DES/. 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), MÁS LOS INTERESES LEGALES QUE SE GENEREN, COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO.**
 3. La parte demandada y demandante reconocen la existencia del CONTRATO DE MUTUO ANTICRETICO de 19 de febrero de 2015, de conformidad a sus respectivos apersonamientos en este proceso arbitral.
 4. Según Resolución Arbitral N° 04-2021/SMRR/AU/HCO de 15 de marzo de 2021, la parte demandada presentó su contestación, **NO INTERPONIENDO TACHA, NI FORMULANDO EXCEPCIONES, QUEDANDO VENCIDO**
- [Firma]*



205
doscientos
cinco

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

**TODO PLAZO PARA QUE PUEDA REALIZAR LOS MECANISMOS
LEGALES EN SU DEFENSA.**

DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

El único punto controvertido es: Determinar si procede o no la "RENOVACIÓN DE CONTRATO Y/O DEVOLUCIÓN DE DINERO ENTREGADO POR CONTRATO ANTICRÉTICO POR LA SUMA DE S/. 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES) MÁS LOS INTERESES QUE GENERENCOSTAS Y COSTOS DEL PROCESO"

PRESENTACIÓN DE ALEGATOS:

Según la Resolución Arbitral N° 04-2021/SMRR/AU/HCO del 15 de marzo del 2021, la parte demandada presentó su contestación **RECONOCIENDO EL CONTRATO ANTICRÉTICO POR LA SUMA DE S/45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)**, mencionando la demanda, **EDITH SUAREX GARCÍA**, que cumplió con la devolución por la suma de **S/45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)**, adjuntando como medio probatorio un certificado de Denuncia Policial de fecha 11 de enero del 2019, realizada en la comisarada de Huánuco, con número 14136206, donde manifestó que el 02 de enero del 2019, extravió un folder con varios documentos, entre ellos **un recibo original de cancelación de obligación de dar suma de dinero, por S/.45.000.00 (CAURENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)**, no dando a conocer mayores referencias de dicho recibo:

POR LO EXPUESTO, planteo tacha contra el documento adjuntado por la demandada, éste es: Copia de Denuncia Policial. Medio Probatorio ofrecido por la parte contraria, en su escrito de contestación de demanda, a efecto de que se declare la falsedad del contenido de dicho documento, ya que se ha vulnerado el contenido de éste, teniendo así las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Que, según el art. 300° del Código procesal Civil, se puede interponer tacha contra los documentos.

Que, tal como se desprende del Art. 242°, primer párrafo del Código Procesal Civil, si se declara fundado la tacha de documentos, probándose la falsedad por cuanto lo consignado en él no concuerda con la realidad, éste no tendrá eficacia probatoria.

Que, la demanda no ha presentado oposición al CONTRATO ANTICRÉTICO, precisó que realizó el pago de S/. 45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100 Soles), "probando" lo dicho con "una fotocopia de denuncia policial", en la que, según la demandada, habría extraviado el recibo de pago en favor de WILLIE

Silvia Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO

204
doscientos
cuatro



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

MORON FONSECA. Primero que todo debo precisa que, mi señor padre, en su lecho de muerte, me reiteró el cobro de la deuda por el contrato Anticrético.

EN RELACIÓN AL MEDIO DE PRUEBA OFRECIDO, ES PRECISO MENCIONAR QUE CARECE DE ELEMENTOS DE CONVIVIÓN QUE PUEDAN EVIDENCIAR LA REALIZACIÓN DEL MENCIONADO PAGO. Esta denuncia policial que presenta como medio de prueba, la parte demandada, NO ES OBJETIVO por NO SER UNA PRUEBA DIRECTA, careciendo de convicción razonable, ya que únicamente hace referencia a un recibo extraviado, que no acredita la fecha de emisión, no acredita la fecha de pago, no acredita el medio de pago que se utilizó tomando en consideración la cuantía del préstamo. Por lo expuesto el medio probatorio no es el idóneo para probar el hecho descrito, ya que no se utilizó un medio de título que corrobore la cancelación de la deuda, como es el caso de un medio de pago que se encuentre de conformidad al marco normativo que regula la bancarización.

Silvia Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO

Que, en consecuencia, ante los hechos descritos precedentemente, debe declararse la ineficacia probatoria de la denuncia policial, que supuestamente abalaría la pérdida de un recibo de pago.

FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO DE LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS.

El Art. 300° del Código Procesal Civil, indica que la tacha puede plantearse contra la prueba testimonial, la prueba documental y los medios probatorios atípicos, tenemos que la tacha constituye una especie de impugnación, cuyo objeto es quita validez o restarle eficacia a un medio de prueba, en razón de existir algún defecto o impedimento respecto de él.

El Art. 242° del mismo cuerpo legal, indica que, si se declara la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá eficacia probatoria. Al respecto se tiene que "de tales artículos también se puede deducir que las causales por las cuales se puede tachar un documento son: a) Falsedad, y b) la ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe bajo la sanción de nulidad.

Silvia Rodríguez Rivera

El Jurista Zavaleta Carruitero afirma que la tacha en un recurso procesal impugnatorio que tiene por objeto invalidar un medio probatorio.

El Jurista Paredes Infanzón afirma: "se puede interponer tacha contra testigos y documentos (...) la tacha debe anteponerse precisándose con claridad los fundamentos en que se sustenta y acompañándose la prueba respectiva (...)"

Alegatos por parte de la parte demandada

ALEGATOS DE LA DEFENSA EN LO QUE RESPECTA A LA PRETENDIDA DEMANDA DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO DE S/. 45,000.00

208
doscientos tres



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

(cuarenta y cinco mil con 00/100 soles) DERIVADA DE UN CONTRATO DE MUTUO ANTICRÉTICO.

1. ESTÁ PROBADO. - Que, es cierto que la demandada con el señor WILLIE MORON FONSECA, suscribió un contrato de Mutuo Anticrético con fecha 19 de febrero del 2015, por un monto de S/45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100 Soles), en la cual mi persona cedía el derecho real sobre EL TERCER PISO, del bien inmueble ubicado en el Jr. 28 de Julio 311, Distrito, provincia y Departamento de Huánuco, con un área de 100m2, para ser devuelto en la misma moneda, con fecha 19 de febrero del 2016.
2. NO ESTÁ PROBADO. - Que, la demandada adeude a los demandantes sucesores la suma de S/. 45,000.00, por el incumplimiento del contrato de mutuo anticrético, suscrito con el sr. WILLIE MORON FONSECA, toda vez que está demostrado que mi persona canceló en su debida oportunidad, como es de observarse de los documentos que obran en autos.
3. ESTÁ PROBADO.- Que, es carente de veracidad, lo mencionado por los demandantes, de que la demandada con fecha 05 de abril del 2016, les solicitó de que por motivos de salud ocuparan el cuarto piso del bien inmueble, y que el contrato de mutuo anticrético, tenía las mismas características en el modo y forma, lo cual es totalmente falso, ya que no lo acredita, con ningún documento idóneo o medio probatorio, lo cual es necesario en el presente proceso para poder dar la razón a alguna de las partes.
4. ESTÁ PROBADO. - Que, los demandantes hacen mención de que ellos a la fecha se encuentran ocupando el cuarto piso del bien inmueble ubicado en el Jr. 28 de Julio N° 311, distrito, provincia y departamento de Huánuco.
5. ESTÁ PROBADO.- Que, mi persona suscribe un contrato de Arrendamiento con el Sr. Willie Morón Fonseca, con referencia al inmueble ubicado en el Jr. 28 de Julio 311 Cuarto Piso, con fecha 01 de Marzo del 2018, donde es de observarse del mismo que tendría una vigencia del 01 de marzo del 2018 hasta el 01 de Setiembre del 2019, habiéndose acordado el pago de una merced conductiva, de S/.1,000.00 (un mil nuevos Soles), con lo cual una vez más acredito que lo referido por la parte demandante es carente de verdad, en lo referente al adeudo de la suma de dinero producto del contrato de mutuo anticrético sito en el tercer piso del Jr. 28 de julio 311, toda vez que ellos mismos hacen mención que se encuentran a la fecha en posesión del inmueble, sito en el cuarto piso, mas no en el tercer piso, y que sería algo incongruente que mi persona adeude a su extinto padre la suma puesta a cobro en la presente demanda, habiendo un contrato de arrendamiento.
6. ESTÁ PROBADO.- Que, a la fecha está demostrado que se encuentra en ventilación un proceso judicial por desalojo en contra de las personas de WILLIE MORON CARHUARICRA Y SOFIA VERONICA MORON CARHUARICRAQ, por ante el primer Juzgado Civil de Huánuco signado con el número de expediente 00498-2019-0-1201-JR-CI-01, en lo referente

[Firma]
ARBITRO UNICO

[Firma]



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

202
cientos dos

al inmueble sito en el Jr. 28 de Julio N° 311 – cuarto piso del distrito – provincia y departamento de Huánuco, con lo cual se demuestra de que ellos están tratando de sorprender, en el presente proceso.

ALEGATOS DE LA DEFENSA EN LO QUE RESPECTA A LA PRETENDIDA DEMANDA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DE PLAZO.

1. ESTÁ PROBADO.- Que, los demandantes no pueden pretender en la presente demanda la resolución de contrato de mutuo anticrético por vencimiento de plazo, solo por contar con el documento antes aludido suscrito por el señor WILLIE MORON FONSECA y mi patrocinada, que en ningún momento lo ha desconocido, lo que sí ha hecho referencia es de que ya fue cancelado en su debida oportunidad y es por ello que con fecha posterior se suscribió un contrato de arrendamiento con la misma persona, pero ya no por el inmueble sito en el Jr. 28 de Julio 311 - tercer piso sino como es de observarse en autos por el cuarto piso, ya que el tercer piso me fue entregado al momento de la cancelación de dicho contrato.
2. ESTÁ PROBADO. - Que, a la fecha existe un contrato de arrendamiento suscrito por mi persona con el Sr. FISHER FUERTES HURTADO, sobre el inmueble sito en el Jr. 28 de Julio Tercer piso, del distrito, provincia y departamento de Huánuco.
3. Está probado que a la fecha no existe ninguna denuncia o documento idóneo, que acredite por la parte demandante, que mi patrocinada se aprovechó de la buena fe del sr. WILLIE MORON FONSECA, para dar por cierto la pretensión de su demanda.

Silvia Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO

Rafael

POR LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPUESTAS, AL NO HABERSE PROBADO POR LOS DEMANDANTES SU PRETENCIÓN EN MI CONDICIÓN DE ABOGADO DEFENSOR DE LA DEMANDADA SOLICITO SE DECLARE IMPROCEDENTE Y/O INFUNDADA LA DEMANDA CON EXPRESA CONDENA DE COSTOS Y COSTAS A LEY.

V. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARBITRAJE Y ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO:

Conforme al Art. 138 de la Constitución Política del Estado, se tiene que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, en esa misma línea se tiene al Art. 139, por el cual se precisa que: *"No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral"*. Preceptos que convenientemente han sido desarrollados por el ilustre Tribunal Constitucional, (Exp. N° 6167-2005-PHC/TC-Lima y últimamente Exp. N° 00142-2011-PA/TC). Desprendiéndose que el arbitraje no desplaza al Poder Judicial ni lo sustituye sino que se erige como una institución que complementa el sistema de justicia y que se caracteriza básicamente por ser instrumento destinado a la solución de

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 9982323346-946275316

EMAIL: litachirinosferrer09@gmail.com



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

201
desaentos uno

controversias con un claro contenido patrimonial de libre disposición y de equilibrio comercial, es así que el máximo intérprete de la Constitución reconoce la jurisdicción arbitral, su plena y absoluta competencia para conocer y resolver los actos sometidos a su fuero.

Del mismo modo se aclara que la Carga Probatoria, es principio rector del proceso en general que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, el mismo que tiene desarrollo legal en el artículo 136 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria). Debe destacarse que según HUGO ALSINA¹ *el fin de los medios probatorios es producir en el juzgador la convicción sobre los hechos que configuran una determinada pretensión o una determinada defensa*. En ese sentido, se tiene claro que la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho, para sustentar o justificar una determinada posición de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto a tales hechos.

Silvia M. Rodríguez Rivera
ARBITRO UNICO

Que, de acuerdo al "principio de comunidad o adquisición de la prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al arbitraje, y por consiguiente pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de la parte que lo ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que "la actividad probatoria no pertenece a quién la realiza, sino por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independiente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o lo proporcionó."²

Asimismo, debe tenerse en cuenta que "en el arbitraje no prima la verdad probatoria formal, sino que la búsqueda se centra fundamentalmente en torno a la verdad real. Del estudio de los documentos presentados, del desarrollo de la prueba testifical, del resultado de la inspección ocular o de la audiencia directa de las declaraciones de las partes, los árbitros van formando a su convencimiento interior y personal, tanto en el arbitraje interno como en el internacional".³

Es así, que respecto a los sistemas de valoración de la prueba, la doctrina mayoritaria, ha adoptado el sistema de la libre valorización de los medios de prueba —o de la sana crítica—, en virtud de la cual "el juzgador tiene la libertad para valorar los medios de prueba, es decir ya no está sujeto a reglas abstractas preestablecidas por ley, pero su valoración debe ser efectuada de manera razonada, crítica, basada en las reglas de la

¹ ALSINA, Hugo. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial". Buenos Aires: EDIAR, 1942, Tomo II, Pág. 186-188.

² TARAMONA H. José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas 1994, Pág. 35.

³ FERNÁNDEZ ROZAS. "Tratado del Arbitraje Comercial en América Latina". Volumen II. Ed. Iustel, 2008, Pág. 756.



200 /
dos cientos

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

lógica, la psicología, la técnica, la ciencia, el Derecho y las máximas experiencias aplicables al caso"⁴.

En palabras de FERNÁNDEZ ROZAS, *"es una facultad que exige a los árbitros un ejercicio racional y lógico y que en ningún caso puede tener un cariz arbitrario; esto es, la referida libertad debe estar sujeta a las llamadas "reglas de la sana crítica", que no han de entenderse como un pretexto para el abuso, sino que presuponen que, una vez analizadas las circunstancias específicas, el árbitro debe realizar de manera prudente un juicio de valor en virtud del cual, la prueba es idónea para los fines del proceso. Incluyen, por tanto, unas referencias lógicas y experimentales que las hacen objetivas y razonables y que las distinguen sustancialmente de la subjetividad absoluta, por lo cual excluyen la posible parcialidad o arbitrariedad del árbitro"*.⁵

Finalmente, el Tribunal Arbitral Unipersonal deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes, así como todos los medios probatorios aportados y ordenados de oficio, haciendo un análisis y una valoración en conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decisión.

Por lo que, considerando lo expresado, el Tribunal Arbitral dentro del plazo fijado para tal efecto, procede a dictar el laudo arbitral, en los siguientes términos:

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS Y MEDIOS PROBATORIOS

En tal sentido, el Arbitro Único procede a pronunciarse en forma individual respecto de los puntos controvertidos respecto a su procedencia validez y legalidad adoptando para ello el criterio unificado para la solución del presente conflicto, mediante la cual las partes enfrentadas por una controversia devenida de un Contrato de Mutuo Anticrético, en donde se señaló expresamente en su cláusula octava que la solución de controversias que emanen de dicho contrato se ventilarán vía arbitral, siendo éste centro de arbitraje señalado para la administración del presente proceso arbitral

SOBRE LA VALIDEZ DEL CONTRATO DE MUTUO: En el Código Civil Vigente en su artículo xxxxxx nos indican las formalidades que debe de tener un contrato anticrético, ergo ninguna de las partes observó, por lo que ambas al aceptar la existencia del contrato anticrético firmado entre el sr. WILLIE MORON FONSECA Y DOÑA EDITH SUAREZ GARGÍA obtienen todas las formalidades de un Acto Jurídico válido.

SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DE PLAZO: Textualmente en el Contrato de Mutuo materia del presente arbitraje, se desprende la duración del dicho que empieza a regir desde el 19 de febrero del 2015, hasta el 19 de febrero del 2016, el mismo que se podrá renovar por mutuo acuerdo entre las partes,

⁴ CASTILLO FREYRE, Mario. "Arbitraje y Debido Proceso". Ed. Palestra, 2007. Pág. 315.

⁵ Ídem. Pág. 757.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

199
ciento
noventa y
nueve

hasta la satisfacción total (entrega de los cuarenta y cinco mil soles y la entrega del bien inmueble ubicado en el Jr. 28 de Julio 311 tercer piso), sin embargo hasta la fecha los cuarenta y cinco mil soles, supuestamente no han sido devueltos, pero sí la entrega del bien inmueble ubicado en el Jr. 28 de julio 311 tercer piso, sin embargo los hermanos SOFÍA VERÓNICA MORON CARHUARICRA, indican que el 05 de abril del 2016 a petición verbal de la señora EDITH SUAREZ GARCÍA, les dice para que ocupen bajo el mismo contrato de mutuo anticrético el cuarto piso del bien inmueble ubicado en el jr. 28 de julio 311, de la ciudad de Huánuco, la parte demandada lo niega y contradice, pero ninguna de las partes demostró lo afirman, sin embargo, los señores SOFIA MORON CARHUARICRA Y WILLIE MORON CARHUARICRA, han seguido ocupando el inmueble ubicado en el jr. 28 de julio 311.

Que, la demandada presenta un Contrato de Arrendamiento firmado entre ella y el señor WILLIE MORON FONSECA, con fecha 01 de marzo del 2018, que a simple vista tiene errores materiales, tales como: en el primer antecedente indica: **POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO LA ARRENDADORA, DA EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE LOS ARRENDATARIOS EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL JR. 28 DE JULIO# 311, SIN EMBARGO A SIMPLE VISTA LA CONTINUACIÓN QUE DICE 4TO PISO TIENE LETRA TOTALMENTE DIFERENTE DE TODO EL TEXTO, AL HABER SOLICITADO EL DOCUMENTO ORIGINAL COMO PRUEBA DE OFICIO, LA PARTE DEMANDADA NO CUMPLIÓ EL MISMO.** Que, en el mismo Contrato la firma del señor WILLIE MORON FONSECA, es diferente a la del contrato de mutuo anticrético reconocido y validado por ambas partes procedimentales, es diferente también a la firma que aparece en el certificado de inscripción emitida por el RENIEC, existiendo elementos de convicción para la árbitro único para desestimar la prueba ofrecida por la parte demandada en el presente contrato las firmas no fueron legalizadas, lo que no ocurre en los otros contratos presentados por la parte demandante, Contrato de Mutuo entre ella y el señor WILLIE MORON FONSECA de fecha 19 de febrero del 2019 así como el contrato de Arrendamiento firmado entre ella y el señor FISHER FUENTES HURTADO de fecha 08 de enero del 2021.

Que, la parte demandada, ha presentado en el presente proceso boletas de venta emitida por MULTISERVICIOS EK E.I.R.L., por concepto del supuesto arrendamiento que existiera entre la señora EDITH SUAREZ GARCÍA y don WILLIE MORON FONSECA, que corresponde a los meses de diciembre del 2018, enero, febrero y marzo del 2019; adjunta como medio probatorio también la Resolución 07 de fecha 27 de octubre del 2021, correspondiente al expediente N° 498-2019, del Primer Juzgado Mixto de la ciudad de Huánuco, materia desalojo, que se inició de acuerdo a la página de consultas de expedientes del poder judicial el 05 de julio del 2019, sobre el presente éste Despacho no emitirá pronunciamiento al ser una materia que se está ventilando en sede judicial siguiendo sus propios lineamientos.

Que, los demandantes han demostrado con la copia legalizada por ante notario público del recibo de la caja Huancayo haber realizado el depósito a la cuenta n° 1070482110010044656, de titularidad de la EMPRESA MULTISERVICIOS EK EIRL,



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

198
Ciento
noventa y
ocho

cuya representante legal es la señora EDITH SUAREZ GARCÍA, con fecha 19 de febrero del 2019.

Que, la parte demandada presenta copia legalizada de la copia certificada gratuita de la denuncia Verbal de pérdida de documentos sucedido el día 02 de enero del 2019, documento olvidados en un taxi, los mismos que contenían; el DNI de su menor hijo, una Vigencia de Poder de su Empresa, un CRI original de su propiedad, UN RECIBO ORIGINAL DE UNA CANCELACIÓN POR EL MONTO DE S/45,000.00, RECIBIDO DEL SEÑOR WILLIE MORON FONSECA CON N° DE DNI 04053633, (LA SEÑORA EDITH SUAREZ GARCÍA INDICA EL NÚMERO DE DNI DEL SEÑOR WILLIE MORON FONSECA, SIN EMBARGO NO INDICA LA FECHA DEL SUPUESTO RECIBO, NI DA MAS DETALLES DEL MISMO, ENTONCES ÉSTE DESPACHO NO ENCUENTRA UNA CONGRUENCIA ENTRE LO QUE LA DEMANDADA INDICA JUNTO A LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA, SI TENÍA EL SUPUESTO RECIBO, UN RECIBO SIMPLE COMO INDICA ELLA, SERÍA DE SUPONER QUE TENDRÍA FECHA CERCANA AL DÍA DE LA SUPUESTA PÉRDIDA DE DOCUMENTOS, ENTONCES COMO PIERDE UN RECIBO EL 02 DE ENERO DEL 2019 Y REALIZA UN SUPUESTO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EL 01 DE MARZO DEL 2018, MAS SI LA DEMANDADA NO HA DEMOSTRADO DE OTRA MANERA HABER EFECTUADO EL PAGO, NO HA PRESENTADO MOVIMIENTOS FINANCIEROS QUE ACREDITEN LA DISPONIBILIDAD, EFECTIVIDAD DE CONTAR CON EL DINERO RESPECTIVO, COMO SE INDICO LINEAS UT SUPRA LA CARGA DE LA PRUEBA CORREPONDE A QUIEN AFIRMA HECHOS QUE CONFIGURAN SU PRETENCIÓN, LA DEMANDADA NO HA PROBADO HABER REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE MUTUO ANTICRÉTICO, EL SOLO DECIR QUE SE PERDIÓ UN RECIBO SIMPLE NO ES UNA PRUEBA CONCLUYENTE).

Silvia M. Rodriguez Rivera
ARBITRO UNICO

SOBRE ORDENAR A LA DEMANDADA EL PAGO DE COSTAS Y COSTOS QUE IRROGUEN EL PROCESO ARBITRAL: por lo antedicho líneas *ut supra* y a solicitud de la parte demandada, corresponde el pago del 100% del costo del presente proceso arbitral a la parte demandada.

POR TALES RAZONES AL:

PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO UNO:

SI CORRESPONDE O NO LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DE PLAZO.

Corresponde a éste despacho Resolver el Contrato de Mutuo, de fecha 15 de febrero del 2015, por vencimiento del plazo correspondiente.

PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO DOS:

SI CORRESPONDE O NO LA OBLIGACIÓN DE DAR, POR LA SUMA DE S/. 45,000.00 (CAURENTE Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)

[Handwritten signature]



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

197
ciento noventa y
siete

Corresponde a éste despacho admitir la demanda de obligación de dar por la suma de S/. 45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100 soles).

PRIMERA PRETENCION ACCESORIA:

SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA DEMANDADA EL PAGO DE LAS COSTOS Y COSTOS QUE IRROGUEN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

Corresponde a la demandada el pago del 100% del costo del presente proceso arbitral.

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido en el acta de instalación y de conformidad con El Reglamento Del Centro De Arbitraje Corporación Imperium éste tribunal arbitral constituido por arbitro único. En derecho lauda:

SE RESUELVE:

PRIMERO. - DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS;

SEGUNDO. - RESOLVER el CONTRATO ANTICRÉTICO de fecha 19 de febrero del 2021, por lo que se ORDENA pagar la suma de los S/. 45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100 soles) a favor del demandante

TERCERO. - ORDENAR A LA DEMANDADA pagar el monto de S/. 3,000.00 (tres mil con 00/100 Soles) a favor del demandante por concepto del costo total del presente proceso arbitral.

CUARTO. - Notifíquese con las formalidades de ley.

Firmado:

SILVIA MERCEDES RODRIGUEZ RIVERA – Arbitro Único-

Lita Melody Chirinos Ferrer – Secretaria Arbitral.


Silvia Mercedes Rodriguez Rivera
ARBITRO UNICO

